



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1499-2025

Santiago, uno de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 320 (TCE), reclama doña Daniela Andrea Norambuena Borgheresi, candidata al cargo de Alcalde por la comuna de La Serena, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G2918 del Director del Servicio Electoral, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, que rechazó por omisiones graves su cuenta general de ingresos y gastos electorales, desestimó el reembolso y ordenó la devolución de excedentes a los últimos aportantes, acompañando en esta sede los informes de actividades y antecedentes de los gastos observados que no evacuó en su oportunidad;

2°) Que, conforme al artículo 3 de la Ley N°19.884, son gastos electorales los efectuados dentro del período de campaña —el que se extiende desde el vencimiento del plazo para declarar candidaturas hasta el día de la elección—, con independencia de la fecha de contratación o de pago efectivo y aun cuando se encuentren pendientes de pago. Lo decisivo es, entonces, que se acredite la prestación del servicio y la época en que se ejecutó, y no la data del documento tributario ni la de los antecedentes que lo justifican, que pueden extenderse hasta la fecha de rendición de la cuenta. Los informes de actividades acompañados en esta sede cumplen esa exigencia respecto de las observaciones N°1, N°8, N°9 y N°11: el primero da cuenta del lanzamiento de campaña de veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, con individualización del lugar, de los servicios de animación, equipamiento audiovisual y catering, y fotografías del acto; los restantes, del acompañamiento a la candidata con entrega de volantes durante nueve días de septiembre y dieciocho días de octubre del mismo año. Tratándose de gastos ya informados en el Formulario de Gastos N°88 y ejecutados dentro del período de campaña, procede tenerlas por subsanadas;

3°) Que, en cambio, deben mantenerse las observaciones N°2 a N°5, N°6, N°7, N°12 y N°19. La regla del artículo 3 supone que





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1499-2025

aquello que se acredita sea el mismo gasto que se declaró, de modo que la subsanación exige correspondencia entre lo rendido en el Formulario de Gastos N°88 y el antecedente que se acompaña. Los gastos de las observaciones N°2 a N°5 se declararon como servicios remunerados de brigadistas, y el de la observación N°19 como propaganda impresa y merchandising, en circunstancias que los informes acompañados dan cuenta de prestaciones de otra naturaleza —producción radial y elaboración de un master de spot de audio, producción audiovisual de cápsulas informativas para redes sociales, gestión y planificación territorial con juntas de vecinos, y encargo de marketing y producción audiovisual—, de modo que las boletas de honorarios no guardan correspondencia con los servicios que se dicen prestados; a lo que se agrega, en la observación N°19, que el propio informe declara la boleta pagada, lo que además la excluye del reembolso conforme al artículo 17 de la Ley N°19.884. Respecto de las observaciones N°6, N°7 y N°12, el único antecedente aportado es el documento tributario ya rendido, sin informe de actividades que dé cuenta de las prestaciones realizadas, de manera que no hay elemento nuevo que permita verificar el gasto observado; y

4°) Que, subsanadas las observaciones N°1, N°8, N°9 y N°11 —que representan \$1.753.000 de los \$16.889.073 de gastos rechazados—, los gastos que se mantienen rechazados ascienden a \$15.136.073, equivalentes al 22,2% de los gastos declarados en el Formulario de Gastos N°88, ascendentes a \$68.220.527, porcentaje superior al veinte por ciento previsto en el artículo 50 de la misma ley, de modo que subsiste la omisión grave que fundó el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales;

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida**, solo en cuanto se tienen por subsanadas las observaciones N°1, N°8, N°9 y N°11, y se rechaza en cuanto a las observaciones N°2 a N°5, N°6, N°7, N°12 y N°19. En consecuencia, se mantiene el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1499-2025

Acordado lo anterior en cuanto a la observación N°1, relativa al gasto de \$833.000 por el lanzamiento de campaña, con el voto en contra del Ministro señor Astudillo, quien estuvo por rechazar el reclamo en esta parte y mantener la observación, por estimar que el informe acompañado en esta sede no basta para tener por subsanado el gasto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.499-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 01/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 01/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 01/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Omar Antonio Astudillo Contreras. Causa Rol N°1499-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora(S) doña Katherine Martínez Domínguez.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
Fecha: 01/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 01 de octubre de 2026.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
Fecha: 01/10/2026



6D3B09E1-68C9-4F18-812E-55F0E1A7AB7E

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.